Chambre des notaires

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

CONVENTION D'INDIVISION

– BIENS –

Numéro de document : 2

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au Répertoire de droit/Nouvelle série n'engagent pas la responsabilité de la Chambre des notaires ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelques procédés que ce soit et à quelques fins que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable du titulaire du droit d'auteur.

La Chambre autorise et réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et aux professionnels abonnés (ou aux professionnels qui consultent la documentation par l'entremise d'organismes abonnés), strictement au bénéfice de leurs clients, dans le cadre de services juridiques professionnels rendus.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété de la Chambre des notaires ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document n^{o}, Montréal, Chambre des notaires du Québec, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

Direction du Développement de la profession, Secteur des publications

© Chambre des notaires du Québec

ISBN 978-2-920028-35-7

CONVENTION D'INDIVISION

TABLE DES MATIÈRES

Page

REMARQUE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT L'HYPOTHÈQUE D'UN DROIT INDIVIS RÉSULTANT D'UNE CONVENTION D'INDIVISION

1. DÉCLARATIONS
   - 1.1 Origine de l'indivision
   - 1.2 Droits affectant l'immeuble

2. DÉFINITIONS

3. QUOTES-PARTS DES INDIVISAIRES ET DURÉE DE LA CONVENTION
   - 3.1 Quotes-parts des indivisaires
   - 3.2 Durée

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES
   - 4.1 Affectation
   - 4.2 Usage et jouissance du bien indivis
   - 4.3 Restrictions au droit d'usage et de jouissance et obligations des indivisaires
     - 4.3.1 Parties du bien indivis ayant fait l'objet d'une attribution attribution en usage et en jouissance exclusive
     - 4.3.2 Parties du bien indivis servant à l'usage général
     - 4.3.3 Travaux
   - 4.4 Frais d'administration et charges communes
   - 4.5 Droit d'accession
   - 4.6 Fruits et revenus
   - 4.7 Impenses
   - 4.8 Pertes
   - 4.9 Aliénation et cession d'une quote-part
   - 4.10 Hypothèque
   - 4.11 Subrogation
   - 4.12 Défauts et sanctions
   - 4.13 Hypothèque entrecroisée
   - 4.14 Mandat irrévocable de vendre

5. ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS
   - 5.1 Charge de l'administration
     - 5.1.1 Durée des fonctions
     - 5.1.2 Présomption
     - 5.1.3 Rémunération
     - 5.1.4 Pouvoirs du gérant
     - 5.1.5 Obligations du gérant
     - 5.1.6 Destitution du gérant
   - 5.2 Assemblée générale des indivisaires
     - 5.2.1 Règles générales
     - 5.2.2 Décisions
     - 5.2.3 Exercice du droit de vote

6. FIN DE L'INDIVISION
   - 6.1 Cas
   - 6.2 Fin de l'indivision avant terme
   - 6.3 Sursis au partage
   - 6.4 Établissement d'une copropriété divise
   - 6.5 Partage
   - 6.6 Expropriation
   - 6.7 Désintéressement d'un indivisaire

7. OPPOSABILITÉ

8. RESPONSABILITÉ DES INDIVISAIRES

9. INTERPRÉTATION

10. CLAUSE D'ARBITRAGE

11. ÉTATS CIVILS

12. INTERVENTIONS

REMARQUE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT L'HYPOTHÈQUE D'UN DROIT INDIVIS RÉSULTANT D'UNE CONVENTION D'INDIVISION

L'article 1015 C.c.Q. et, de façon implicite, les articles 1021 et 2679 C.c.Q. reconnaissent le droit à chacun des indivisaires d'hypothéquer sa part indivise.

En cours d'indivision, l'hypothèque d'un tel droit ne soulève aucune difficulté. Si l'indivisaire fait défaut d'exécuter ses obligations, le créancier hypothécaire peut exercer sur la quote-part de droit de son débiteur les recours hypothécaires que lui accordent les articles 2748 C.c.Q. et suivants. Il ne peut cependant demander le partage du bien ainsi détenu en indivision, sauf par une action oblique et uniquement lorsque l'indivisaire aurait pu demander lui-même un tel partage (C.c.Q., art. 1035).

Qu'advient-il toutefois de l'hypothèque d'un droit indivis lorsque l'indivision cesse? Suivant l'article 1037 C.c.Q., l'indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation. En vertu du même article, l'acte de partage qui met fin à une indivision autre que successorale est non pas déclaratif du droit de propriété, mais attributif d'un tel droit. En conséquence, en présence d'une indivision conventionnelle organisée par convention d'indivision qui reporte le partage, l'hypothèque consentie par un indivisaire subsiste malgré la fin de l'indivision. Les articles 1021 et 2679 C.c.Q. précisent cependant de façon plus particulière quel est le sort de l'hypothèque dans un tel cas.

L'article 1021 C.c.Q. nous indique d'abord ce qui se produit lorsque la fin de l'indivision survient par un partage ou par tout autre acte qui y est assimilé (C.c.Q., art. 885) avant que la période de report du partage fixée par la convention ne se soit complètement écoulée. Selon cet article, le partage qui survient pendant cette période est inopposable au créancier qui détient une hypothèque sur une quote-part de droit, à moins que ce dernier n'ait consenti à un tel partage ou que son débiteur n'ait conservé un droit de propriété sur quelque partie du bien. Si le créancier a consenti au partage, on peut présumer que celui-ci a vu à protéger ses droits. Cette règle ne soulève donc aucune difficulté. Si le créancier n'a pas consenti au partage et que son débiteur n'a pas conservé de droits dans le bien, le partage est inopposable au créancier. Encore là, cette règle ne soulève aucune difficulté puisque le partage étant inopposable au créancier, celui-ci pourra, le cas échéant, exercer ses droits hypothécaires sur la quote-part de son débiteur tout comme si le partage n'avait jamais eu lieu.

En fait, une seule hypothèse peut, sous l'article 1021 C.c.Q., soulever éventuellement des difficultés. Il s'agit du cas où l'indivisaire, par un partage auquel le créancier hypothécaire n'aurait pas consenti, conserverait des droits sur une partie du bien inférieure à la proportion des droits indivis qu'il détenait dans le bien (exemple : un indivisaire qui, détenant la moitié indivise d'un immeuble, n'acquerrait à la suite d'un partage survenu avant la fin de la période de report du partage fixée par la convention qu'un dixième de cet immeuble). Les articles 1021 et 2679 C.c.Q. semblent indiquer que l'hypothèque consentie par un indivisaire sur sa quote-part ne subsisterait alors que sur la partie du bien acquise par ce dernier sans aucun droit de suite sur le reste de l'immeuble et sans aucun report sur les montants qui pourraient par ailleurs être payables à ce dernier. Outre le recours en déchéance du terme prévu par l'article 1514 C.c.Q., le seul moyen pour un créancier hypothécaire de se protéger dans une telle éventualité se limiterait alors à exercer une action en inopposabilité en vertu des articles 1631 C.c.Q. et suivants (l'équivalent de l'action paulienne en vertu du *Code civil du Bas Canada*). Il est cependant possible d'anticiper et de corriger contractuellement ces difficultés.

Qu'en serait-il toutefois, advenant que l'indivision prenne fin, par un acte de partage ou autrement, après la fin de la période fixée par la convention d'indivision? L'article 2679 C.c.Q. nous indique quel est alors le sort de l'hypothèque consentie par un indivisaire sur sa quote-part de droit. Une telle hypothèque ne peut subsister sur le bien que pour la partie du bien dans lequel l'indivisaire conserve des droits et, à

défaut, elle se reporte sur les sommes auxquelles l'indivisaire peut avoir droit. Encore ici on remarque que l'hypothèque ne confère aucun droit de suite sur le bien, à l'exception de la partie que l'indivisaire pourra acquérir par suite de l'acte mettant fin à l'indivision. De même, dans la mesure où l'indivisaire acquiert une partie du bien, l'hypothèque se limitera à cette seule partie du bien, sans aucun report sur les sommes autrement payables à l'indivisaire, puisqu'un tel report n'est prévu que dans l'hypothèse où l'indivisaire ne conserverait aucun droit dans le bien. Le régime juridique prévu par l'article 2679 al. 1 C.c.Q. ne diffère donc pas de celui de l'article 1021 C.c.Q. lorsqu'un indivisaire conserve une partie du bien, peu importe son importance.

Par ailleurs, advenant que l'indivisaire ne conserve aucun droit dans le bien à la suite d'un partage ou d'un autre acte assimilé survenant après la fin de la période fixée, la solution consiste alors non plus en une inopposabilité du partage, puisque la période de report du partage prévue est écoulée et que l'article 1021 C.c.Q. ne peut plus s'appliquer, mais plutôt en un report de l'hypothèque sur les montants payables à l'indivisaire (C.c.Q., art. 2679). Bien qu'en théorie cette règle vise à protéger les droits du créancier, l'application pratique de ce droit et l'exercice effectif de cette hypothèque sur les montants ainsi affectés pourra soulever certaines difficultés.

En raison de l'absence de droit de suite de l'hypothèque sur le bien, sauf pour la partie que l'indivisaire pourra acquérir, et des difficultés que pourra soulever l'exercice effectif d'une hypothèque reportée sur les montants payables à l'indivisaire, il se peut que les créanciers hypothécaires se montrent réticents à accepter une hypothèque affectant les seuls droits indivis qu'un indivisaire pourra détenir dans un bien ayant fait l'objet d'une convention d'indivision. Cette réticence pourra même croître au fur et à mesure que la fin de la période de report du partage fixée par la convention approchera puisque le créancier ne pourra plus jouir, à la fin de cette période, de l'inopposabilité du partage que lui conférait l'article 1021 C.c.Q. Il importe donc de bien le protéger tout en permettant au régime juridique prévu pour l'indivision de recevoir sa pleine application, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les indivisaires d'hypothéquer les droits qu'ils détiennent dans le bien et ce, sans l'intervention de tous (C.c.Q., art. 1015 al. 2). Le modèle d'acte qui suit prévoit des moyens contractuels de protection des créanciers, particulièrement aux clauses 6.5.1, 6.5.2 et 7, tout en préservant le droit des indivisaires d'hypothéquer seuls leurs quotes-parts dans le droit. Ces mesures peuvent être complétées, au besoin, par d'autres stipulations dans l'acte d'obligation.

CONVENTION D'INDIVISION[1]

par Me Lucie Laflamme[*]

COMPARAISSENT ……..

LESQUELS, en vue de la convention d'indivision[2] faisant l'objet des présentes, déclarent ce qui suit:

1. DÉCLARATIONS

1.1 Origine de l'indivision

Les comparants ont acquis de …….. , aux termes d'un acte de …….. reçu par M^e^ …….. , notaire, le …….. et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de …….. , le …….. , sous le numéro …….. , l'immeuble suivant :

Désignation
……..

1.2 Droits affectant l'immeuble

1.2.1 Une hypothèque en faveur de …….. , reçue par M^e^ …….. , notaire, le …….. et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de …….. , le …….. , sous le numéro …….. .

1.2.2 Une servitude de …….. en faveur du lot …….. reçue par M^e^ …….. , notaire, le …….. et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de …….. , le …….. , sous le numéro …….. .

2. DÉFINITIONS

Dans le présent acte, les mots suivants désignent :

---

1 L'indivision établie par convention avant l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec* (C.c.Q.), est régie par le *Code civil du Québec* « quant aux droits et obligations des indivisaires, à l'administration du bien indivis ou à la fin de l'indivision et au partage », voir *Loi sur l'application de la réforme du Code civil*, L.Q. 1992, c. 57, art. 51.

[*] Notaire et docteure en droit, professeure à l'Université de Sherbrooke. La version initiale de ce texte a été rédigée avec la collaboration des membres du Comité sur la copropriété de la Chambre des notaires du Québec, soit Me Serge Allard, Me Serge Binette, Me Christine Gagnon, Me Bernard J. Landry, Me Denis Marsolais, Me André Robitaille et avec la collaboration spéciale de Me Marc Boudreau. L'auteure tient également à remercier Me François Frenette, pour le temps consacré à la lecture et aux commentaires de la version initiale de ce texte

2 « L'indivision peut résulter d'un contrat, d'une succession, d'un jugement ou de la loi » (C.c.Q., art. 1012). La convention d'indivision permet de réglementer une situation nouvelle ou déjà existante tant sur le plan du maintien de l'indivision que sur celui de l'aménagement des rapports entre indivisaires. De plus, ni le droit en question ni l'objet n'est limité. En effet, l'indivision peut exister en présence de la propriété, d'un démembrement de la propriété, d'une créance, etc. Elle peut viser tant les meubles que les immeubles. La convention faisant l'objet des présentes a été conçue pour le maintien et l'organisation de l'indivision faisant suite à l'achat d'un immeuble par plusieurs personnes.

2.1 « affectation »

rôle d'emploi arrêté pour l'objet du droit détenu en indivision.

2.2 « bien »

tout meuble et immeuble suivant leur acception reconnue au *Code civil du Québec*.

2.3 « conjoint »

conjoint marié ou uni civilement ou encore conjoint de fait. Le terme ne signifie pas qu'il y ait une différence de sexe.

2.4 « constructions »

sorte d'impenses.

2.5 « copropriétaire(s) »

un des comparants, leurs ayants cause ou tout copropriétaire à quelque moment que ce soit pendant la durée de la présente convention.

2.6 « copropriété »

propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit[3]. La copropriété ne comprend aux présentes que la copropriété par indivision.

2.7 « destination »

synonyme d'affectation.

2.8 « immeuble »

les fonds de terre, constructions et ouvrages à caractère permanent s'y trouvant et tout ce qui en fait partie intégrante ainsi que tout ce qui s'y attache ou y est réuni matériellement sans perte d'individualité[4].

2.9 « impenses »

les constructions, ouvrages ou plantations.

2.10 « indivisaire(s) »

détenteur d'un droit de copropriété dans un bien détenu en indivision.

2.11 « indivision »

état d'un ou plusieurs biens non assujettis à un morcellement correspondant au fractionnement des intérêts dans le titre de propriété de l'immeuble.

2.12 « logement »

partie du bien indivis réservée à l'usage et à la jouissance exclusive d'un indivisaire aux fins d'habitation.

---

3 C.c.Q., art. 1010.
4 C.c.Q., art. 900-903.

2.13 « ouvrage »

sorte d'impenses.

2.14 « quote-part »

intérêt d'un indivisaire dans le bien.

3. QUOTES-PARTS DES INDIVISAIRES ET DURÉE DE LA CONVENTION

3.1 Quotes-parts des *indivisaires*[5]

3.1.1. La quote-part[6] de chacun des indivisaires a toujours été de[7] …….. et est fixée à :

Variante I
parts égales
[*énumération*]

Variante II
parts inégales
[*énumération*]

3.2 Durée

3.2.1 La présente convention est établie pour une durée de …….. ans à compter du ……..[8].

Variante I – À l'expiration du terme, la présente convention sera renouvelée pour un terme de …….. , aux mêmes conditions, si dans l'année précédant l'expiration du terme, les indivisaires ont pris une décision unanime en ce sens.

Variante II – À l'expiration du terme, la présente convention sera renouvelée pour une période de …….. ans. Il en sera de même à l'expiration de la deuxième période, et ainsi de suite, faute par l'un des indivisaires d'avoir manifesté sa volonté contraire au moins …….. mois avant l'expiration de la période en cours, par courrier recommandé adressé aux autres indivisaires.

3.2.2 Les indivisaires conviennent de reporter le partage[9] pour une période de …….. à compter du ……..[10].

---

5 Voir sur le sujet *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.1.

6 Il est risqué de donner une valeur monétaire à une quote-part vu les incidences fiscales, à moyen ou long terme, qui peuvent en découler.

7 Si les parts sont fixées dans un titre de propriété, il convient de le respecter. Dans le cas où l'on déciderait d'aller à l'encontre de ce titre pour prévoir d'autres aménagements dans la répartition des quotes-parts, on devra, au préalable, procéder par cession(s) de droits entre les indivisaires. Il peut arriver que la répartition des quotes-parts ne soit pas prévue dans le titre de propriété; l'article 1015 C.c.Q. les présume alors égales. La convention qui fixe les parts, alors que rien n'était prévu dans le titre de propriété, permet toutefois de repousser cette présomption (C.c.Q., art. 2847). L'article 1015 C.c.Q. garde cependant toute sa signification dans le cas où le titre de propriété et la convention d'indivision sont silencieux.

8 La durée maximale de trente (30) ans vise le report du partage seulement (C.c.Q., art. 1013 al.2). La convention d'indivision, soit celle qui aménage les rapports entre les indivisaires, peut, elle, prévoir une durée plus longue.

9 Le report du droit de demander le partage n'est pas obligatoire. Rien n'interdit aux parties de prévoir qu'elles conserveront la possibilité de provoquer le partage dans

(à suivre…)

(Les variantes ci-dessus présentées pour le renouvellement de la convention peuvent être utilisées, en les adaptant, pour la période de report du partage[11].)

Variante I[12] – Les indivisaires conviennent de reporter le partage, notamment au bénéfice de leurs futurs créanciers hypothécaires pour une durée de …….. à compter du …….. pendant laquelle aucun des indivisaires ne peut provoquer le partage.

Variante II[13] – Les indivisaires conviennent de reporter le partage pour une durée de ……..à compter du ……..pendant laquelle aucun des indivisaires ne peut provoquer le partage.

Cette clause sera reconduite pour un terme de …….. si, à l'expiration de cette période une hypothèque grève encore le bien.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES

4.1 Affectation

Les indivisaires conviennent d'affecter l'immeuble commun à l'habitation résidentielle[14].

(suite…)

certains cas particuliers. Les parties peuvent également prévoir qu'elles pourront provoquer librement le partage, mais qu'elles devront payer une clause pénale. Cette clause ne doit toutefois pas avoir pour résultat d'empêcher indirectement la mise en oeuvre du partage (*2855-7346 Québec inc.* c. *2847-3254 Québec inc.*, [1994] R.D.I. 601 (C.S.); *2967-6566 Québec inc.* c*. 2847-3254 Québec inc*., [1996] R.J.Q. 1669 (C.S.)). La possibilité d'aménager la fin de l'indivision a été reconnue par la Cour suprême dans *Les Coopérants, société mutuelle d'assurances-vie (Liquidateur de)* c*. Dubois*, [1996] 1 R.C.S. 900. Quoi qu'il en soit, le droit de demander de sortir de l'indivision par un partage demeure le principe en matière de copropriété par indivision (C.c.Q., art. 1030).

10 Si aucune période de report n'est prévue, la règle de l'article 1030 C.c.Q. s'applique et le partage pourra en principe être provoqué à tout moment. Dans le cas où une durée est prévue, celle-ci ne peut être supérieure à 30 ans. La convention qui excède 30 ans est réduite à cette durée en vertu de l'article 1013, al. 2 C.c.Q. *2855-7346 Québec inc.* c. *2847-3254 Québec inc.*, [1994] R.D.I. 601 (C.S.).

11 On peut prévoir une période égale à la durée originaire, inférieure ou supérieure, sauf dans ce dernier cas, lorsque la convention initiale est de 30 ans. Le renouvellement est assujetti à l'article 1013, al. 2 C.c.Q. Les commentaires précédents s'appliquent au renouvellement de la période de report du droit de provoquer le partage. La convention doit cependant prévoir ici un mécanisme destiné à prévenir les indivisaires de l'imminence de la fin de la période de report du partage afin qu'ils puissent se prononcer sur l'opportunité d'un renouvellement de la période initiale. Un renouvellement automatique sans formalité aucune risque, en effet, de porter atteinte aux articles 1013 et 1030 C.c.Q. qui sont impératifs. Voir *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6,* section 4.2.4.1.4.

12 Pour une explication de cette variante voir : Lucie LAFLAMME, « Le droit de la copropriété : Récents développements en matière de copropriété par indivision », (1996) 1 *C.P. du N*. 151, 156.

13 Pour une explication de cette variante voir : Lucie LAFLAMME, « Le droit de la copropriété : Récents développements en matière de copropriété par indivision », (1996) 1 *C.P. du N*. 151, 156.

14 Rien n'empêche les parties de prévoir d'autres sortes d'affectation : par exemple, commerciale, industrielle, mixte ou des variantes de celles-ci. On peut ici s'inspirer de la copropriété divise. Cette affectation ne doit toutefois pas porter atteinte aux droits et libertés des occupants. *Syndicat Northcrest* c*. Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551.

4.2 Usage et jouissance du bien indivis

4.2.1 Les comparants jouiront de leurs droits dans le bien commun dans le respect de l'affectation dudit bien et du droit égal des autres.

4.2.2 Les indivisaires conviennent que les stationnements montrés sur le plan ci-annexé après avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les comparants en présence du notaire soussigné**,** sont réservés aux visiteurs[15].

4.2.3 Usage et jouissance divise du bien

4.2.3.1 Les indivisaires conviennent que l'exercice du droit de copropriété de M. ou Mme …….. comprendra l'usage et la jouissance exclusive du logement[16] suivant : …….…… [*description*].

En contrepartie de ce droit, M. ou Mme versera une indemnité de …….. aux autres indivisaires[17].

4.2.3.2 Les indivisaires conviennent que l'exercice du droit de copropriété de M. ou Mme …….. comprendra l'usage et la jouissance exclusive du stationnement suivant : …….. [*description*].

4.2.3.3 Les indivisaires conviennent que l'exercice du droit de copropriété de M. ou Mme …….. comprendra l'usage et la jouissance exclusive du casier de rangement suivant : …….. [*description*].

Variante – Usage et jouissance périodique du bien commun[18].

4.2.3.3 Les indivisaires qui bénéficient de l'usage et de la jouissance exclusive d'une ou plusieurs parties du bien indivis supporteront tous les frais relatifs à l'entretien, à la conservation et au maintien en l'état de ces parties ainsi que toutes les charges les affectant, et ce dans la proportion de leurs droits[19].

4.2.3.5 Les réparations majeures, soit celles portant sur une partie importante du bien et nécessitant une dépense exceptionnelle telles celles relatives aux poutres et aux murs portants, au remplacement des couvertures, aux murs de soutènement, au système de chauffage, d'électricité ou de plomberie ou aux systèmes électroniques, sont néanmoins à la charge de l'ensemble des

---

15 Cette clause est inutile si on ne prévoit pas de stationnement pour les visiteurs.

16 On peut prévoir de la même manière l'usage et la jouissance exclusive d'autres parties du bien. Ces droits, qui sont des droits personnels puisque les indivisaires sont copropriétaires du bien, doivent être publiés pour être opposables aux tiers. (C.c.Q., art. 1014, 2938 al. 3) Voir *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document* 6, sections 4.2.5 et 5.2.1.

17 C.c.Q., art. 1016. Cette indemnité n'est pas un loyer. Voir sur le sujet, *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.2.1.1. Elle est par ailleurs inutile si tous les indivisaires bénéficient d'un droit semblable.

18 *Gagnon* c. *Anger*, [1996] R.D.I. 507 (C.A.). Il s'agit de la propriété à temps partagé expressément envisagée dans l'hypothèse de la copropriété divise aux articles 1058 et 1098 C.c.Q. En l'espèce, il faudrait toute une autre série de clauses requérant un autre modèle d'acte.

19 Comme les articles relatifs à la copropriété par indivision ne sont pas impératifs sur la question de la répartition des charges (C.c.Q., art. 1019), il est possible de répartir autrement qu'en proportion des droits de chacun les contributions des indivisaires et même de créer des catégories de charges particulières. Voir sur le sujet. *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.3.3. Dans le même sens Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N*. 257, 277.

indivisaires et dans la proportion de leur part, à moins qu'elles ne résultent d'un défaut d'effectuer les réparations d'entretien d'un indivisaire qui a l'usage et la jouissance exclusive d'une partie du bien indivis; dans ce cas, ces réparations sont à la charge de cet indivisaire.

4.2.4 Les modalités établies quant à l'usage et à la jouissance exclusive du bien se transmettent aux ayants cause[20].

4.3 Restrictions au droit d'usage et de jouissance et obligations des indivisaires

Considérant l'affectation donnée à l'immeuble aux termes des présentes, les indivisaires conviennent des restrictions suivantes à l'exercice de leurs droits, à savoir :

4.3.1 Parties du bien indivis ayant fait l'objet d'une attribution en usage et en jouissance exclusive[21]

4.3.1.1 Remplacer au besoin les cadres des fenêtres, leurs vitres ainsi que les portes et les portes-fenêtres, y compris celles donnant accès à leur logement; à cette fin, prendre entente avec le gérant;

4.3.1.2 Maintenir en bon état de fonctionnement les robinets et les chasses des cabinets d'aisance, afin d'éviter des vibrations dans les canalisations;

4.3.1.3 Respecter les directives du gérant concernant la disposition des ordures ménagères;

4.3.1.4 Maintenir le chauffage dans la partie réservée à leur usage et jouissance exclusive de façon à éviter des préjudices aux autres indivisaires et des dommages au bien commun;

4.3.1.5 Ne pas faire cuire d'aliments sur leur balcon;

4.3.1.6 Ne garder aucun animal, même à l'intérieur de leur logement;

4.3.1.7 Ne pas installer de cordes ou de séchoirs à linge, de poubelle, de jeux, d'équipement de gymnastique, de clôture, de barrière, de tente, d'antenne de télécommunication sur leur balcon ou sur les espaces de terrain ayant fait l'objet d'une attribution en usage et en jouissance exclusive;

4.3.1.8 Ne pas utiliser leur logement à des fins commerciales ou professionnelles ou pour le commerce de location de chambres;

4.3.1.9 *Variante I* – Ne pas louer leur logement[22];

Variante II – Ne pas procéder à la location de leur logement sans l'autorisation préalable du gérant et sans que les locataires s'engagent à

---

20 Pour s'en assurer, il suffit de publier cette convention. C.c.Q., art. 1014, 2938 al. 3 et 2941.

21 En matière de copropriété par indivision, il n'est pas impératif que les restrictions aux droits des indivisaires soient justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation ou encore par le droit des autres indivisaires même si cela est souhaitable car il s'agit là de balises qui sont porteuses d'équité et qui empêchent, par le fait même, de sombrer dans l'arbitraire (*Comp*. 1016 et 1056, 1063 C.c.Q.).

22 Lorsque d'autres parties du bien sont réservées à l'usage et à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, par exemple, un stationnement, un casier de rangement, etc, il faudra aussi prévoir les modalités de location ou encore d'échange entre les indivisaires.

respecter la présente convention et la réglementation. En tout temps, le copropriétaire-bailleur sera responsable de son locataire.

4.3.1.10 Exiger de leurs locataires[23] et des autres personnes pouvant occuper le logement le respect des dispositions des présentes et des règlements[24];

4.3.1.11 Ne garer, sur l'espace de stationnement qui leur est réservé, rien d'autre qu'une automobile privée ou autre véhicule automobile ou camionnette, en état de marche, et servant à leur usage personnel;

4.3.1.12 …….. et toutes les autres restrictions jugées pertinentes, l'énumération ci-dessus n'étant pas exhaustive[25].

4.3.2 Parties du bien indivis servant à l'usage général

4.3.2.1 Ne pas encombrer de quelque façon que ce soit les parties du bien indivis servant à l'usage général, sans l'autorisation du gérant;

4.3.2.2 Ne pas porter atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble ni à ses aspects intérieurs autres que le logement réservé à leur usage et jouissance exclusive, à moins d'une autorisation du gérant ou de l'assemblée des indivisaires;

4.3.2.3 Ne pas procéder à des réparations ou à des ajustements à un véhicule moteur en quelque endroit que ce soit;

4.3.2.4 Ne pas utiliser les espaces de stationnement réservés aux visiteurs;

4.3.2.5 Supporter seul les frais de remise en état des biens dus aux bris, détériorations ou dégradations des arbres, arbustes, pelouse ou quelque autre partie du bien indivis réservée à l'usage général qui ont été causés par eux, leurs ayants cause, leurs visiteurs ou leur famille;

4.3.2.6 Ne pas déposer ou entreposer des objets pouvant avoir comme conséquence, dans l'opinion du gérant, de troubler la tranquillité des autres indivisaires, d'affecter la solidité du bâtiment, de nuire à la sécurité de ses occupants, d'augmenter les risques d'incendies ou d'affecter le taux des primes d'assurances;

4.3.2.7 Ne pas faire un usage des conduits électriques qui aurait pour effet de les surcharger;

4.3.2.8 …….. et toutes les autres restrictions jugées pertinentes, l'énumération ci-dessus n'étant pas exhaustive[26].

4.3.3 Travaux

---

23 Retirer ce mot lorsque la location n'est pas permise.

24 En matière de location d'un logement, il suffira simplement de remettre une copie de la convention d'indivision ou du règlement de l'immeuble avant la conclusion du bail pour les rendre opposables au locataire (C.c.Q., art. 1894). Dans le même sens Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N*. 257, 277.

25 Voir, à titre d'exemple, et en faisant les adaptations nécessaires, les restrictions en copropriété divise dans *R.D./N.S. – Biens – Formulaire – Document 1.1*, 2000. Toutes ces clauses, y compris celles ci-dessus présentées, doivent être adaptées aux particularités de chaque immeuble, de chaque copropriété.

26 Voir, à titre d'exemple, et en faisant les adaptations nécessaires, les restrictions en copropriété divise publiées dans *R.D./N.S. – Biens – Formulaire – Document 1.1*, 2000. Toutes ces clauses, y compris celles ci-dessus présentées, doivent être adaptées aux particularités de chaque immeuble, de chaque copropriété.

4.3.3.1 Subir, avec possibilité de réclamer une indemnité qui sera supportée par tous les indivisaires en proportion de leur quote-part, l'exécution des travaux nécessaires à la conservation du bien commun ou les autres travaux dûment autorisés par l'assemblée générale des indivisaires, même s'ils ont lieu à l'intérieur de leur logement;

4.3.3.2 Soumettre pour approbation les plans et devis aux autres indivisaires avant de procéder à des réparations ou des modifications. Les autres indivisaires ne peuvent refuser indûment à moins que les modifications ou réparations proposées ou leur mise en œuvre ne soient de nature à causer des dommages inconsidérés. Les travaux de réparations et de modifications devront être effectués par ces indivisaires selon les règles de l'art et à leurs frais dans leur logement;

4.3.3.3 Ne procéder à aucun travail de plomberie ou d'électricité dans leur logement sans la permission préalable du gérant, sauf en cas d'urgence;

4.3.3.4 Les indivisaires sont présumés s'être donné mutuellement mandat pour effectuer les travaux urgents.

4.4 Frais d'administration et charges communes[27]

4.4.1 Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes se rapportant au bien indivis[28]. Celles-ci comprennent, de façon non limitative, les frais relatifs aux travaux d'entretien, de réparation et de réfection, les contributions aux différents fonds, les taxes municipales et scolaires, le paiement des primes d'assurances, les frais et honoraires relatifs aux contrats de service, etc.

4.4.2 Un montant déterminé par le gérant et approuvé par l'assemblée des indivisaires est exigible en début de chaque mois.

4.4.3 Du montant ci-dessus mentionné, une proportion de …….. % doit être réservée dans un fonds de prévoyance lequel est destiné aux réparations majeures et au remplacement des parties réservées à l'usage de tous. Ces sommes ne sont pas remboursables lors de la disposition d'une quote-part.

4.5 Droit d'accession[29]

4.5.1 Le droit d'accession profite à tous les indivisaires en proportion de leur quote-part.

4.5.2 L'usage et la jouissance exclusive d'une partie du bien indivis donnent droit à l'usage et à la jouissance exclusive de ce qui s'unit ou s'incorpore à cette partie.

4.6 Fruits et revenus

---

27 C.c.Q., art. 1019.

28 Comme les articles relatifs à la copropriété par indivision ne sont pas impératifs sur la question de la répartition des charges (C.c.Q., art. 1019), il est possible de répartir autrement qu'en proportion des droits de chacun les contributions des indivisaires et même de créer des catégories de charges particulières. Voir sur le sujet. *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.3.3. Dans le même sens Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N*. 257, 277.

29 C.c.Q., art. 1017.

4.6.1 Les fruits et revenus des parties du bien indivis servant à l'usage général sont perçus et distribués …….. [30] en proportion des quotes-parts par le gérant.

4.6.2 Les fruits et revenus non réclamés par un indivisaire dans les trois (3) ans de leur date d'échéance sont définitivement répartis entre les autres indivisaires[31].

4.7 Impenses

Chaque indivisaire a droit, sur réclamation dûment produite dans l'année de la dépense, au remboursement des impenses nécessaires visées par l'article 4.2.3.2 des présentes.

Les impenses autorisées sont, quant à elles, assumées par l'indivisaire qui les a réalisées, à moins d'une décision contraire de l'assemblée des indivisaires.

4.8 Pertes

Chaque indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis[32]. Il répond de plus des pertes qu'il a causées à son logement; ces pertes sont évaluées au moment du partage.

4.9 Aliénation et cession d'une quote-part

4.9.1 Les indivisaires sont libres d'aliéner ou céder leur quote-part[33] sous réserve des dispositions suivantes :

4.9.2 Montants en souffrance

4.9.2.1 *Variante I* – Toute vente ou cession est conditionnelle au paiement des frais d'administration et des charges communes en souffrance, celles à venir devant faire l'objet d'un engagement par l'acquéreur.

Variante II – L'acquéreur est responsable des frais d'administration et des charges communes en souffrance.

---

30 La période que l'on doit prévoir dépend du type et de l'importance de l'indivision qui fait l'objet de la présente convention. Pour un bien indivis qui ne produit pas de fruits ni de revenus, la perception et la distribution annuelle seront suffisantes. Dans les autres cas, on peut prévoir une perception et une distribution mensuelles ou trimestrielles ou tout simplement laisser l'assemblée des indivisaires décider par une clause comme celle-ci : « Les fruits et les revenus sont perçus et distribués par le gérant à des intervalles réguliers fixés par l'assemblée des indivisaires ».

31 Cette clause vise à pallier la négligence d'un indivisaire qui ne réclamerait pas ses fruits et revenus. En effet, comme il fait toujours partie de l'indivision et que les fruits et revenus accroissent à l'indivision (C.c.Q., art. 1018), le montant se retrouve fractionné à l'infini.

32 C.c.Q., art. 1020, al. 2.

33 C.c.Q., art. 1015, al. 2. Une vente consentie pour une portion plus grande que celle détenue est réduite à la mesure de la quote-part qui revient effectivement à l'indivisaire. *Curateur public du Québec* c*. Barbeau*, [1985] C.P. 142; *Dostie* c*. Caisse populaire Sherbrooke-Est*, [1990] R.D.I. 840 (C.S.). Si toutefois l'acquéreur est en mesure de démontrer qu'il n'aurait jamais consenti à cette opération s'il avait su qu'il existait copropriété ou un autre vice de fond affectant l'acte, la vente est susceptible d'être annulée dans son ensemble. *Sofroniou* c*. Wasserman*, [1973] C.A. 541; *Navigation Harvey et frères inc.* c*. Dufour*, [1996] R.J.Q. 71 (C.A.); *Gagné* c. *D'Auteuil*, [1995] R.D.I. 240 (C.S.); *Peiffer* c*. Lafrance*, [1992] R.J.Q. 1556 (C.S.); Patrice JOURDAIN, « Les actes de disposition sur la chose indivise (Condition Juridique des actes irréguliers pendant l'indivision) », *Rev. trim. dr. civ*. 1987.498, 511.Voir *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.1.5.

Variante III – En cas de vente ou de cession, le vendeur et l'acquéreur sont solidairement responsables du paiement des frais d'administration et des charges communes en souffrance[34].

4.9.2.2 L'acquéreur peut demander au gérant, qui est tenu de lui fournir un état des frais d'administration et des charges communes dus par le vendeur.

4.9.3 Toute vente ou cession sera soumise au:

Variante I – droit de préemption [*comme suit*][35]

4.9.3.1 L'indivisaire qui désire aliéner sa part ou partie de sa part à titre onéreux en faveur d'une personne étrangère, autre que son conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint[36], doit d'abord l'offrir aux autres indivisaires en leur donnant un avis écrit à cet effet.

4.9.3.2 L'avis doit contenir, selon le cas, soit le prix et les conditions d'aliénation envisagées par l'indivisaire, soit le prix et les conditions offertes par un promettant acquéreur de bonne foi[37].

4.9.3.3 Les indivisaires doivent se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la réception de cet avis. Le défaut de répondre dans ce délai ou de conclure l'acte de vente dans les quinze (15) jours suivant une réponse positive équivaut à un refus de se porter acquéreur. Le vendeur pourra alors aliéner sa part ou une partie de sa part, mais le prix et les conditions ne pourront être inférieurs à ce qui a été offert aux indivisaires.

4.9.3.4 Si plusieurs indivisaires se portent acquéreurs d'une part ou d'une partie de part, ils l'acquièrent proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

4.9.3.5 Lorsque tous les indivisaires se portent acquéreurs à la suite du droit de préemption, l'usage et la jouissance exclusive attachés à la quote-part acquise cessent d'exister à moins qu'il en soit autrement prévu à l'acte d'aliénation.

4.9.3.6 Le conjoint de l'indivisaire, son enfant ou l'enfant de son conjoint[38] qui succèdent deviennent indivisaire(s) aux mêmes termes et conditions que le défunt[39].

---

34 Dans le même sens Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N*. 257, 285.

35 Il est préférable de prévoir un droit de préemption plutôt qu'un droit de retrait. Le droit de retrait crée une incertitude pouvant durer jusqu'à un an sur les transactions portant sur une partie indivise (C.c.Q., art. 1022). De plus, il cause une double mutation avec toutes les incidences fiscales que cela comporte. Par ailleurs, le droit de préemption ci-dessous prévu peut être modifié afin de jouer en cas de décès. Dans ce cas, lorsqu'un indivisaire décédera, les héritiers devront offrir la part du *de cujus* aux autres indivisaires qui peuvent alors l'acquérir selon les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une vente ou d'une cession à un tiers.

36 On peut étendre cette exception, par exemple, aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de l'indivisaire et de son conjoint.

37 Il est possible de procéder comme dans une convention entre actionnaires en déterminant à l'avance le prix de la quote-part. Cela suppose que les indivisaires feront une mise à jour périodique de l'évaluation des quotes-parts de chacun. Toutefois, cela peut permettre d'autres conventions comme celles relatives à la vente automatique de la quote-part en faveur des autres indivisaires dans certains cas, comme dans le cas du décès de l'un d'entre eux, en cas de faillite ou de non respect de certaines obligations. Voir Gilles THIBAULT, *Le formulaire de droit commercial*, Montréal, Édilex, Chapitre A, document A02.300.

38 Il faut ajuster cette clause avec les exceptions de la clause 4.9.3.1.

39 Il est possible de prévoir que le décès d'un indivisaire donne ouverture automatique à l'achat de la quote-part par les autres indivisaires. Cela peut supposer qu'un système

(à suivre…)

Variante II – droit de retrait [*comme suit*][40]

4.9.3 Un indivisaire peut, dans les soixante (60) jours où il apprend qu'une personne étrangère à l'indivision, autre que son conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint[41], a légalement acquis la part ou une partie de la part d'un indivisaire, l'écarter de l'indivision en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'elle a acquittés. Ce droit doit être exercé dans l'année qui suit l'acquisition de la part.

Variante III – liberté de vendre ou autrement céder sa quote-part

4.9.3 Les ventes ou les cessions d'une quote-part ne seront pas soumises au droit de retrait de l'article 1022, al. 1 du C.c.Q. et les indivisaires n'entendent pas se réserver de droit de préemption.

4.10 Hypothèque

Les indivisaires ont la faculté d'hypothéquer leur quote-part dans le bien indivis[42].

4.11 Subrogation[43]

4.11.1 L'indivisaire qui a fait inscrire son adresse[44] au bureau de la publicité des droits peut, dans les soixante (60) jours de la notification qui lui est faite de l'intention d'un créancier de faire vendre la part d'un indivisaire ou de la prendre en paiement d'une obligation, être subrogé dans les droits du créancier en lui payant la dette de l'indivisaire et les frais[45].

4.11.2 Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de retrait, de préemption ou de subrogation sur la part d'un indivisaire, ils l'acquièrent en proportion de leurs droits dans l'indivision[46].

4.12 Défauts et sanctions

4.12.1 Tout manquement à l'une quelconque des obligations prévues aux présentes, pendant un délai de plus de trente (30) jours, constitue l'indivisaire défaillant en demeure de plein droit.

(suite…)
d'évaluation de la quote-part a été au préalable déterminé. Voir Gilles THIBAULT, *Le formulaire de droit commercial*, Montréal, Édilex, Chapitre A, document A02.300.

40 Comme l'article 1022, al. 1 C.c.Q. n'est pas d'ordre public, les parties peuvent aménager l'exercice du droit de retrait. Ils peuvent, par exemple, en raccourcir les délais. Voir aussi la note 35.

41 On peut étendre cette exception, par exemple, aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de l'indivisaire et de son conjoint.

42 L'hypothèque consentie sur une part plus grande est réduite à la part effectivement détenue par l'indivisaire. C'est ce qui ressort des arrêts *Sigouin* c. *Éthier-Beauchamp*, [1978] C.A. 387; *Cartier* c. *Boudreault*, 41 C.S. 127; *Gagnon* c. *Paquette*, [1988] R.D.I. 202 (C.S.). L'hypothèque consentie dans une mesure supérieure à la quote-part est cependant valide si l'indivisaire reçoit suffisamment du bien grevé lors du partage. L'hypothèse n'est pas différente de celle où une hypothèque est consentie avant l'acquisition d'un titre de propriété (C.c.Q., art. 2670). Voir *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 5.1.5.

43 En même temps que cette convention, le notaire rédigera les réquisitions d'inscription d'adresse afin de faire aviser les indivisaires selon les articles 3017, 3022 et suiv. C.c.Q.

44 L'inscription de l'avis d'adresse est, en principe, une condition d'ouverture au droit de subrogation. On a cependant permis l'exercice du droit de retrait en son absence. *Voir Harel* c. *2760-1699 Québec inc*., [2000] R.D.I. 650 (C.S.). Cette décision est toutefois discutable et s'explique probablement par la particularité des faits en l'espèce.

45 C.c.Q., art. 1023.

46 C.c.Q., art. 1024.

4.12.2 Les indivisaires lésés auront le droit d'exercer tous les recours prévus par la loi[47].

4.13 Hypothèque entrecroisée

4.13.1 Afin de garantir la bonne exécution de toute et chacune des obligations contractées aux termes des présentes, chaque indivisaire hypothèque sa quote-part dans l'immeuble désigné antérieurement en faveur de chacun des autres indivisaires jusqu'à concurrence d'une somme de …….. dollars.

4.13.2 Cession de rang

Chacun des indivisaires reconnaît que l'hypothèque établie en sa faveur pour garantir la bonne exécution de ce que les autres indivisaires lui doivent est, et sera, une hypothèque subsidiaire à celles qui seront subséquemment accordées par les indivisaires à leurs créanciers suivant leurs besoins ordinaires. Par conséquent, chacun des indivisaires accorde une cession de rang d'hypothèque et de tous autres droits, y compris les recours prévus au *Code civil du Québec*, aux créanciers de chacun des autres indivisaires jusqu'à concurrence d'un montant en capital, intérêts, frais et accessoires de …….. , chacun des indivisaires cédant aux créanciers bénéficiaires antériorité à toutes fins. En conséquence, tous les droits hypothécaires et autres droits de garantie des créanciers bénéficiaires de la présente cession de rang auront priorité et préférence sur ceux des indivisaires, jusqu'à concurrence de la limite ci-dessus mentionnée, tant aux fins de l'ordre de collocation du prix de vente de l'immeuble, de l'indemnité d'assurance-incendie ou de l'exercice de tout recours, y compris ceux prévus au *Code civil du Québec*, tout comme si les droits résultant des actes d'hypothèque en faveur de ces créanciers bénéficiaires avaient été inscrits avant ceux résultant de l'hypothèque entrecroisée prévue au présent acte.

4.14 Mandat irrévocable de vendre

En cas de manquement grave et répété à l'une quelconque des obligations contractées aux termes des présentes, chacun des indivisaires accorde au gérant un mandat irrévocable de vendre sa quote-part pour la durée de la présente convention[48].

---

47 On peut aussi prévoir une clause pénale. Toutefois, le cumul des recours semble restreint par l'article 2748 C.c.Q.

48 Le mandat irrévocable est valide en vertu de l'article 2179 C.c.Q. Nous nous demandons toutefois si un juge accepterait qu'il couvre une période aussi longue que 30 ans. De plus, nous ne croyons pas qu'il se renouvelle automatiquement sur renouvellement de la convention. En attendant une jurisprudence précise sur ce sujet, nous recommandons de stipuler un mandat irrévocable d'un an que les indivisaires renouvellent de façon spécifique à chaque assemblée des indivisaires. Voir de plus, à ce sujet, les commentaires de Claude FABIEN, « Le nouveau droit du mandat », dans BARREAU DU QUÉBEC ET CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, *La réforme du Code civil*, t. 2, « Obligations, contrats nommés », Québec, P.U.L., 1993, p. 893, par. 18 : « La violation d'une clause d'irrévocabilité ne reçoit sanction qu'en dommages-intérêts ». Pour une opinion différente voir : Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N.* 257, 286. Cette auteure assimile, à tort, ce mandat conventionnel à l'article 1080 C.c.Q. qui aboutit à une expropriation d'utilité privée permise par la loi.

5. ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS

5.1 Charge de l'administration

Variante I – Les indivisaires administrent en commun le bien indivis[49].

Variante II – Les indivisaires confient l'administration du bien à un ou plusieurs gérant(s)[50] choisis (ou non) parmi eux[51].

Le gérant n'est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir ses obligations[52].

5.1.1 Durée des fonctions

5.1.1.1 Le mandat du gérant est fixé pour une durée de …….. ans et est renouvelé sur décision expresse des indivisaires en ce sens lors de l'assemblée des indivisaires[53].

5.1.1.2 L'ancien gérant demeure en fonction jusqu'à ce que le nouveau gérant commence son mandat.

5.1.2 Présomption

Dans le cas où un gérant n'aurait pas été nommé, l'indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant[54].

5.1.3 Rémunération

Variante I – Le gérant de l'indivision ne reçoit aucune rémunération, cette charge étant acceptée et exercée bénévolement.

Variante II – La rémunération du gérant est fixée à …….. par mois et ce montant pourra être révisé d'année en année par l'assemblée des indivisaires.

5.1.4 Pouvoirs du gérant

---

49 C.c.Q., art. 1025. Dans le cas où on ne prévoit pas de gérant, ce qui peut arriver dans les petites copropriétés indivises, il convient de modifier l'ensemble du texte de la convention en conséquence. Dans ce cas, le reste de la section 5.1 n'est pas nécessaire.

50 C.c.Q., art. 1027. Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale. On peut par ailleurs prévoir des clauses d'inhabilité en s'inspirant des articles 327 à 330 C.c.Q. même si la copropriété par indivision n'a pas de syndicat.

51 Clauses pour la nomination d'un ou de plusieurs gérants :
Variante I – Nomination d'un seul gérant choisi ou non parmi les indivisaires. Les comparants conviennent de nommer …….. (occupation, résidence) à titre de gérant.
Variante II – Nomination de plusieurs gérants choisis ou non parmi les indivisaires. Il faudra alors prévoir la façon de fonctionner : Les comparants conviennent de nommer …….. (*occupation, résidence*), …….. (*occupation, résidence*), …….. (*occupation, résidence*) à titre de gérants.
Les gérants pourront élire entre eux un président, un vice-président et un trésorier. Dans le cas où le partage des tâches n'a pas été fait, les gérants exercent leurs pouvoirs concurremment avec possibilité de déléguer. Toutefois, ce pouvoir de délégation ne peut pas porter sur l'ensemble de la tâche. Les articles 1332 et suiv. C.c.Q. peuvent être utiles pour prévoir le détail du fonctionnement de l'administration lorsqu'il y a plusieurs gérants.

52 C.c.Q., art. 1324.

53 On peut prévoir d'autres façons de renouveler le mandat.

54 C.c.Q., art. 1028.

Outre les pouvoirs prévus aux articles 1301 à 1305 du *Code civil du Québec*, tout pouvoir devant être exercé par le gérant requiert une décision prise à la majorité des indivisaires[55].

5.1.5 Obligations du gérant

Outre les obligations qui peuvent lui être imposées de temps à autre par décision de l'assemblée des indivisaires, le gérant doit :

- veiller à maintenir le bien assuré;
- déterminer les montants à percevoir pour les fonds de roulement et de prévoyance[56]. Ces montants devront être approuvés par l'assemblée des indivisaires;
- veiller à l'accomplissement des décisions de l'assemblée des indivisaires;
- convoquer l'assemblée des indivisaires une fois l'an, au plus tard deux (2) mois après la clôture de l'exercice financier;
- préparer l'ordre du jour, le budget et le bilan;
- rendre compte une fois l'an;
- percevoir les montants payables par les indivisaires;
- ouvrir un compte bancaire et effectuer des opérations;
- représenter les indivisaires dans tout acte civil et dans toute action en justice;
- tenir une comptabilité régulière des recettes et déboursés effectués au cours de son mandat et la faire vérifier une fois par année par un vérificateur si l'assemblée des indivisaires en fait la demande à la majorité;
- conserver les pièces justificatives de toutes les opérations effectuées;
- faire les comptes de l'indivision d'après les renseignements fournis par les indivisaires au plus tard quinze (15) jours avant l'assemblée;
- préparer les projets de règlements.

5.1.6 Destitution du gérant

5.1.6.1 Le gérant est démis de ses fonctions après un avis de trente (30) jours :

5.1.6.1.1 s'il ne paie pas sa part des frais d'administration et des charges communes dans le cas où il est aussi un indivisaire;

5.1.6.1.2 en cas de faute grave de gestion qui met en péril les intérêts de l'indivision.

5.1.6.1.3 sur décision[57] …….. en nombre des indivisaires.

5.2 Assemblée générale des indivisaires

5.2.1 Règles générales

5.2.1.1 La langue d'usage est le français.

5.2.1.2 Les décisions relatives à l'immeuble se prennent en assemblée.

---

55 Les indivisaires jouissent d'une grande liberté à cet égard. Cependant, s'ils accroissent trop les pouvoirs du gérant, ils doivent être conscients qu'ils peuvent porter atteinte, du même coup, à la valeur de leur droit puisque le gérant n'aura plus comme unique mission de conserver le bien.

56 Dans le cas où ces fonds ont été créés (voir clauses 4.4.3 et 5.2.2.2).

57 Cette clause doit être harmonisée avec la clause 5.2.2.1.

5.2.1.3 Toutefois, les décisions écrites signées par tous les indivisaires valent celles prises en assemblée[58].

5.2.1.4 L'assemblée générale des indivisaires doit être tenue au moins une (1) fois par année.

5.2.1.4.1 L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

5.2.1.4.2 …….. indivisaires détenant au moins …….. des parts[59] peuvent également convoquer l'assemblée générale.

5.2.1.5 Un avis de convocation doit être envoyé aux indivisaires quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée et doit être accompagné :

- du bilan;
- de l'état des résultats de l'exercice écoulé;
- de l'état des dettes et des créances;
- du budget prévisionnel;
- d'une copie de tout projet de modification à la présente convention et les projets de modification de la réglementation s'appliquant au bien indivis.

5.2.1.6 Tout indivisaire peut, dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis de convocation, faire inscrire toute question à l'ordre du jour.

5.2.1.7 *Variante I* – Le quorum est constitué de la majorité des indivisaires en nombre et en parts[60]. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est alors ajournée à une autre date, dont avis est donné à tous les indivisaires.

Variante II – Le quorum est constitué de la majorité des indivisaires en parts. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est ajournée la semaine suivante le même jour, à la même heure et au même endroit, à moins d'un avis contraire. Le quorum est alors constitué des membres présents ou représentés[61].

Il est tenu, lors de l'assemblée, une feuille de présences sur laquelle sont indiqués le nom, l'adresse et le nombre de voix de chacun des copropriétaires. Cette feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou son mandataire. Elle doit l'être, également, à chacune des décisions de façon à exprimer clairement le résultat des votes.

5.2.1.8 L'assemblée doit se prononcer, entre autres, sur la gestion du ou des gérant(s) précédent(s), la nomination du ou des nouveaux gérant(s), la rémunération du ou des gérant(s), la nomination du vérificateur, le cas échéant et le rapport du vérificateur, s'il y a lieu, le budget, les contributions aux différents fonds[62], les indemnités pour usage ou jouissance exclusive,

---

58 On peut aussi prévoir : « Toutefois, les décisions écrites signées par le nombre d'indivisaires requis valent les décisions prises en assemblée ». Cette formule présente des risques puisque des décisions pourront être prises par écrit sans être débattues.

59 Il faut prendre en compte l'importance de la copropriété pour éviter les convocations intempestives. Dans les petites copropriétés, cette clause ne sera pas utile.

60 La majorité des indivisaires en nombre et en parts peut être remplacée par la majorité des indivisaires, en nombre seulement ou par toute autre majorité. On peut ainsi prévoir que le quorum, même si des difficultés sont à prévoir, sera formé de tous les indivisaires.

61 Cette formule est discutable car la gestion de l'indivision pourrait se retrouver entre les mains d'un petit nombre de personnes qui contrôleraient tout.

62 Dans le cas où ces fonds ont été créés (voir clause 5.2.2.2).

les projets de modification à cette convention, les projets de travaux et les règlements.

5.2.2 Décisions[63]

5.2.2.1 Toutes les décisions courantes et les décisions pour lesquelles aucune majorité n'est prévue se prennent à la majorité en parts. Notamment mais non limitativement, sont prises à cette majorité les décisions visant à :

- nommer un ou des gérants;
- approuver le budget;
- faire des réparations d'entretien et de conservation;
- réglementer l'usage, la jouissance et le fonctionnement du bien indivis;
- destituer un gérant[64];
- approuver la contribution aux différents fonds fixée par le gérant.

5.2.2.2 Seront prises à la majorité des trois quarts (¾) en parts les décisions suivantes :

- modifier la convention sauf pour les matières qui relèvent de l'unanimité[65];
- créer un fonds de prévoyance et un fonds de roulement[66];
- disposer d'une partie du bien indivis servant à l'usage général dont la conservation n'est pas nécessaire au maintien de l'affectation du bien.

5.2.2.3 Seront prises à l'unanimité les décisions visant à :

- aliéner le bien indivis lui-même;
- grever d'un droit réel la totalité du bien indivis ou d'une partie d'icelui servant à l'usage général;
- mettre fin à l'indivision par un partage ou un acte en tenant lieu avant terme;
- changer l'affectation du bien ou partie d'icelui;
- apporter des modifications substantielles au bien;
- renouveler la convention d'indivision.

5.2.3 Exercice du droit de vote

5.2.3.1 Chaque indivisaire dispose en assemblée d'un nombre de voix proportionnel à sa quote-part[67].

5.2.3.2 L'indivisaire qui n'a pas acquitté sa part de frais d'administration et de charges communes depuis trois (3) mois est privé de son droit de vote. Il peut néanmoins assister à l'assemblée et y exprimer son opinion.

---

63 Cette clause est inutile dans les petites copropriétés (deux ou trois indivisaires). De plus, les majorités prévues par les textes de loi, sauf pour l'établissement d'une copropriété divise à partir d'une copropriété par indivision (C.c.Q., art. 1031), ne sont pas d'ordre public. Toutefois, afin de respecter les droits des indivisaires, il convient de ne pas trop abaisser les niveaux de décision, surtout lorsqu'il s'agit d'aliénation et de partage.

64 Cette clause doit être harmonisée avec la clause 5.1.6.1.3.

65 Pour une autre opinion voir Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 C.P. du N. 257, 282.

66 Lorsque de tels fonds n'ont pas été créés.

67 Comme les articles relatifs à cette question ne sont pas d'ordre public, il est possible de convenir autrement. (C.c.Q., art. 1015, 1026). Ainsi, par exemple, il serait possible de prévoir la réduction des votes dans des situations analogues à celles prévues aux articles 1091 et 1092 C.c.Q. Dans le même sens voir : Christine GAGNON, « La copropriété indivise et l'occupation divise de l'immeuble », (2003) 1 *C.P. du N*. 257, 271.

5.2.3.3 Tout indivisaire peut par écrit nommer un mandataire pour l'exercice de son droit de vote. Ce mandataire peut être un indivisaire ou non. La désignation d'un mandataire doit avoir lieu lorsque le propriétaire de la part indivise est une personne morale.

5.2.3.4 La désignation d'un mandataire doit avoir lieu chaque fois qu'il y a démembrement du droit de propriété d'une part indivise. Le nom du mandataire doit être communiqué au gérant avant la tenue de l'assemblée des indivisaires. À défaut de communiquer le nom du mandataire dans ce délai, le démembrement du droit de propriété n'est pas opposable à l'assemblée des indivisaires pour l'exercice du droit de vote.

5.2.3.5 Une copie du procès-verbal de l'assemblée doit être remise à chacun des indivisaires.

5.2.3.6 Les décisions valablement prises obligent l'ensemble des copropriétaires, qu'ils aient assisté ou non à l'assemblée[68].

6. FIN DE L'INDIVISION

6.1 Cas

Les indivisaires peuvent mettre fin à l'indivision dans les cas suivants :

- expiration du terme convenu en cas de non-renouvellement[69];
- destruction totale de la construction;
- destruction à ……..[70] pour cent (……%) de la construction non suivie d'une décision de reconstruire dans un délai de …….. jours[71];
- modification de l'affectation initiale du bien non approuvée à l'unanimité;
- aliénation du bien lui-même.

6.2 Fin de l'indivision avant terme

Sous réserve des droits des créanciers, les indivisaires peuvent mettre fin à l'indivision par une décision unanime. Les indivisaires doivent alors procéder au partage du ou des biens indivis en présence des créanciers et le partage ne se fera qu'avec leur assentiment[72].

6.3 Sursis au partage

À la demande d'un indivisaire, un arbitre peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie du bien et maintenir l'indivision pour une durée d'au plus deux (2) ans. Cette décision peut être révisée si les causes qui ont justifié le maintien de l'indivision ont cessé ou si l'indivision est devenue intolérable ou présente de grands risques pour les indivisaires[73].

---

68 *Canac-Marquis* c. *Côté*, [1995] R.D.I. 286 (C.Q., Ch. civ.).
69 Le principe « Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision » (C.c.Q., art. 1030) reprend sa force.
70 Par exemple soixante pour cent (60 %).
71 Cette clause doit être harmonisée avec la clause 5.2.2.1.
72 Si le partage ne fait pas l'affaire des créanciers, ils pourront alors le refuser et leurs droits seront conservés (C.c.Q., art. 1021).
73 C.c.Q., art. 1032.

6.4 Établissement d'une copropriété divise[74]

Les indivisaires peuvent mettre fin à l'indivision pour établir une copropriété divise par une décision des trois quarts (¾) des indivisaires représentant quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des parts. Les indivisaires peuvent satisfaire ceux qui s'opposent à l'établissement d'une copropriété divise et qui refusent de signer la déclaration de copropriété en leur attribuant leur part en numéraire; la part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son paiement[75].

6.5 Partage[76]

6.5.1 Sous peine de nullité, les indivisaires s'engagent à faire intervenir les créanciers à tout partage devant survenir avant l'expiration du terme stipulé aux présentes[77].

6.5.2 *Variante I* – Les copropriétaires indivis s'engagent à n'effectuer le partage prévu à l'expiration du terme stipulé aux présentes que dans le respect des prescriptions ci-dessous :

a) Le partage sera fait par acte notarié en minute et le notaire instrumentant devra y procéder dans le respect des droits des créanciers hypothécaires inscrits tel qu'établi aux paragraphes suivants.

b) Le partage ne pourra être fait sans l'accord des créanciers hypothécaires dans l'hypothèse où, au terme d'un partage en nature, la valeur des biens immobiliers sur lesquels les créanciers peuvent dorénavant faire valoir leur créance est inférieure au montant de cette créance, de ses accessoires et des frais.

c) Le partage ne pourra être fait sans l'accord des créanciers hypothécaires inscrits dans l'éventualité où, au terme de ce partage, les droits des créanciers hypothécaires sur l'immeuble sont remplacés par des droits sur une somme d'argent ou une soulte.

Variante II – Sous peine de nullité, le partage qui a lieu avant le moment fixé par la convention d'indivision ne peut être qu'un partage en nature et doit

---

74 La conversion d'une copropriété indivise en copropriété divise est soumise à certaines limites et procédures, lorsque l'immeuble comporte ou a comporté un ou plusieurs logements en location. Voir la *Loi sur la Régie du logement*, L.R.Q., c. R-8.1); voir également le site de la Régie du logement à l'adresse suivante : www.rdl.gouv.qc.ca; voir, tout autant : Serge ALLARD et Claude COUTURE, « La conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise (limites et procédures), dans CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, *Extraits du Répertoire de droit / Nouvelle série*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 97; Carmen PALARDY, « La reprise du logement par le locateur : une exception au droit au maintien dans les lieux du locataire », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit immobilier*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 237, aux pages 243 et suiv.; Nicole ARCHAMBAULT et Jean-Yves CRÊTE, « Conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise : droits et obligations des propriétaires et locataires », (1988) 4 *C.P. du N*. 277. *Umecki* c*. Régie du logement*, J.E. 2003-2187 (C.S.); *Laryea* c*. Boudjema*, J.E. 2004-979 (C.Q., Ch. civ.).

75 C.c.Q., art. 1031. La règle de l'article 1031 C.c.Q. est impérative si l'immeuble est à usage principal d'habitation.

76 Voir la remarque préliminaire concernant l'hypothèque d'un droit indivis publiée au début de ce document.

77 Ces stipulations accordent aux créanciers hypothécaires des recours contractuels contre les indivisaires. Voir sur le sujet Lucie LAFLAMME, « Le droit de la copropriété : Récents développements en matière de copropriété par indivision », [1996] 1 *C.P. du N*. 151, 156 et 157.

accorder aux copartageants la portion du bien sur laquelle s'exerçait leur droit d'usage et de jouissance exclusive[78].

6.5.3[79] *Variante I* – Sous réserve de l'article 1035 C.c.Q. et des dispositions de la présente convention, les indivisaires s'engagent à effectuer le partage des biens ou du prix des biens indivis en proportion de leur quote-part respective sans égard aux apports et aux contributions qui auraient eu lieu à l'origine de l'indivision ou durant la présente convention.

Variante II – Les indivisaires s'engagent à effectuer le partage des biens ou du prix des biens indivis en proportion de leur quote-part respective. Si toutefois, un indivisaire a fourni un apport ou une contribution supérieure à sa quote-part, l'excédent sera remboursé et portera intérêt au taux de base de la Banque du Canada plus un pour cent (1 %), à moins d'entente contraire entre les parties.

6.6 Expropriation

En cas d'expropriation totale ou d'une partie importante de l'immeuble, soit plus de …….. pour cent[80] (…….. %) de la valeur de l'immeuble, il peut être mis fin à l'indivision si …….. en parts en décident ainsi.

6.7 Désintéressement d'un indivisaire

6.7.1 *Variante I* – Sous réserve de la clause 6.5 de la présente convention, les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part, selon sa préférence, soit en nature, pourvu qu'elle soit aisément détachable du reste du bien indivis, soit en numéraire[81].

Variante II – Sous réserve de la clause 6.5 de la présente convention, les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part, soit en nature, soit en numéraire.

Variante III – Sous réserve de la clause 6.5 de la présente convention, les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part en numéraire.

6.7.1 *Variante IV* – En cas d'opposition au maintien de l'indivision, il n'y a pas lieu de procéder au désintéressement de l'indivisaire opposant. Toute opposition empêche le maintien de l'indivision.
[*commun aux variantes I et II*]

6.7.2 Si la part est attribuée en nature, les indivisaires peuvent accorder celle qui est la moins nuisible à l'exercice de leurs droits. Si elle est attribuée en numéraire, la part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son paiement[82].
[*commun aux variantes I, II et III*]

---

78 Pour que cette clause ait du sens, il faut que de tels droits aient été accordés aux indivisaires et qu'ils se transmettent aux ayants droits. Voir Lucie LAFLAMME, « Le droit de la copropriété : Récents développements en matière de copropriété par indivision », [1996] 1 *C.P. du N*. 151, 156.

79 Sur la question des apports et contributions ainsi que celle des proportions à respecter lors du partage, voir : *R.D./N.S. – Biens – Doctrine – Document 6*, section 7.1.6.

80 Par exemple soixante pour cent (60 %).

81 C.c.Q., art. 1033, al. 1.

82 C.c.Q., art. 1033, al. 2 et 3.

6.7.3 Si les indivisaires ne s'entendent pas sur la part à attribuer à l'un d'eux, en nature ou en numéraire, une expertise ou une évaluation est faite par une personne désignée par tous les indivisaires ou, s'ils ne s'accordent pas entre eux, par l'arbitre[83].

7. OPPOSABILITÉ

Aucune vente, non plus qu'aucun transfert des droits de quelque nature que ce soit, ne pourra être réalisé sans que tous les ayants droit du cédant, à quelque titre que ce soit, se soient engagés expressément, sous peine de nullité, à respecter la présente convention et à s'y soumettre comme s'ils y avaient eux-mêmes adhéré.

8. RESPONSABILITÉ DES INDIVISAIRES

La responsabilité des indivisaires est considérée vis-à-vis des tiers comme conjointe.

9. INTERPRÉTATION

9.1 Cette convention ne doit en aucun moment être interprétée comme créant une société entre les indivisaires. Par conséquent elle doit être interprétée en fonction des articles 1012 et suivants du *Code civil du Québec*.

9.2 Les intitulés, dans la présente convention, n'ont pour objet que de faciliter les références et ne doivent pas servir à l'interprétation du contrat.

9.3 Dans le présent acte, lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend le féminin, et tout mot signifiant des personnes comprend également les sociétés, les compagnies et les corporations et vice versa.

10. MÉDIATION ET ARBITRAGE [84]

10.1 Tout désaccord ou différend pouvant naître, notamment et non limitativement, de l'interprétation ou de l'application du présent acte, de son exécution, de sa nullité ou de sa résolution, de même que toute impasse au sein des indivisaires ou entre eux et le gérant, devra être soumis à la médiation d'un notaire médiateur[85], désigné d'un commun accord par les

---

83 C.c.Q., art. 1034.

84 Cette clause s'inspire de l'article 1 C.p.c., aux termes duquel « les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux ». Les parties pourront choisir de régler leur différend par la voie de la médiation, de l'arbitrage ou par Med-Arb, un mode successif de médiation et d'arbitrage qui permet aux parties de soumettre leur différend à l'arbitrage en cas d'échec de la médiation, assurant ainsi le règlement définitif du conflit). Le rédacteur utilisera alors les options de clauses appropriées. Pour plus de détails sur ces divers modes privés de règlement des différends, se référer au texte : Jean MORIN éd. révisée par Martine LACHANCE, *Les modes privés de prévention et de règlement des différends*, 3e éd., coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2015.

85 Les exigences relatives au choix du médiateur peuvent être modifiées, en mentionnant notamment que celui-ci doit être membre d'une association professionnelle de médiateurs ou d'un réseau privé spécifique. Il appartient au rédacteur d'identifier les associations et réseaux pertinents et de vérifier la disponibilité de l'offre de services dans sa région. Il importe de ne pas être trop restrictif dans les régions où le nombre de

(à suivre…)

parties[86], accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice[87] et possédant une expertise en matière de copropriété indivise. Les indivisaires directement concernés et le gérant, le cas échéant, devront collaborer de bonne foi en vue de la résolution du différend de façon expéditive ; ils devront, entre autres, participer à au moins une séance de médiation et y déléguer une personne en autorité de décision. La médiation sera tenue et conduite conformément aux règles de droit et aux dispositions du *Code de procédure civile* du Québec en vigueur au moment du différend. Les frais afférents à la médiation seront assumés par les parties en parts égales entre elles[88].

10.2 Si aucune entente n'est conclue dans les soixante (60) jours[89] suivant la désignation du médiateur, le litige sera tranché de façon définitive par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux[90], selon les lois du Québec. Malgré ce qui précède, les parties pourront à tout moment décider, d'un commun accord, de prolonger le délai avant de soumettre le différend à l'arbitrage.

10.3 À moins que les parties n'en décident autrement dans une convention d'arbitrage, l'arbitrage se déroulera sous l'égide d'un seul arbitre[91], et sera conduit conformément aux règles de droit et aux dispositions du *Code de procédure civile* du Québec en vigueur au moment de ce différend. L'arbitre sera choisi d'un commun accord par les parties directement concernées[92]. L'arbitre ainsi désigné devra être un notaire en exercice accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice[93] ou membre de …….. [*spécifier l'association ou le regroupement*][94] et possédant

---

(suite…)

médiateurs est limité. Le rédacteur peut au contraire faire référence au titre de médiateur, sans autre précision.

86 Il n'est pas opportun d'identifier nommément le médiateur avant la naissance du litige. La désignation se fera au moment du différend par les parties, sans veto de l'une ou de l'autre, ou par l'entremise d'un tiers (art. 3 al. 1 et 605 C.p.c.).

87 Cette accréditation est nécessaire, entre autre, pour préserver le privilège de non-contraignabilité du médiateur (art. 606 al. 2 C.p.c.). Le médiateur doit également être tenu à des règles déontologiques et détenir une assurance responsabilité civile.

88 Les parties sont tenues de partager les coûts (art. 2 al. 1 C.p.c.). Plutôt que de prévoir des parts égales, les parties peuvent convenir d'une toute autre répartition des coûts, tel le partage en proportion de leur quote-part respective ou en fonction d'un pourcentage déterminé à l'avance entre elles.

89 Le délai peut être allongé ou raccourci selon la complexité du dossier et des circonstances du litige.

90 La clause d'arbitrage empêche les parties de s'adresser aux tribunaux judiciaires pour la résolution du litige, à moins qu'elles ne renoncent unanimement à son application (art. 2638 C.c.Q. et 622 C.p.c.).

91 Les parties peuvent choisir de désigner plus d'un arbitre (art. 624 C.p.c.). Le rédacteur doit en ce cas modifier la clause, en se référant au modèle *Convention d'arbitrage*, R.D./N.S., Modèle d'acte, « Vente », Document no 5, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015.

92 Il n'est pas opportun d'identifier nommément l'arbitre avant la naissance du litige. La désignation se fera au moment du différend par les parties concernées, sans veto de l'une ou de l'autre, ou encore par l'entremise d'un tiers (art. 3 al. 1 C.c.p.). Est par ailleurs nulle toute stipulation qui confère à une partie une situation privilégiée quant à la désignation d'un arbitre (art. 2641 C.c.Q.).

93 Les exigences relatives au choix de l'arbitre peuvent être modifiées, en mentionnant notamment que celui-ci doit être membre d'un autre ordre professionnel, d'une association d'arbitres ou d'un réseau d'arbitrage. Il appartient au rédacteur d'identifier les associations et réseaux pertinents et de vérifier la disponibilité de l'offre de services dans sa région. Il importe de ne pas être trop restrictif dans les régions où le nombre d'arbitres est limité. Le rédacteur peut au contraire faire référence au titre d'arbitre, sans autre précision.

94 Le titre d'arbitre n'est pas un titre réservé ou exigeant une formation particulière. Il serait donc opportun de se référer à des normes d'accréditation et de formation imposées par

(à suivre…)

une expertise en matière de copropriété indivise. La sentence arbitrale sera rendue par écrit et sera finale, exécutoire, sans appel et liera les parties. Les frais afférents à l'arbitrage seront divisés également entre les parties[95].

10.4. La procédure d'arbitrage ne s'appliquera pas aux différends ou litiges qui concernent les créances qui sont de la compétence de la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec, ou qui pourraient l'être advenant que le demandeur, afin de se rendre éligible devant cette Cour, réduise sa réclamation. Cette cour aura alors pleine autorité pour trancher le différend ou le litige.

Les présentes dispositions relatives à l'arbitrage ne devront pas avoir pour effet de restreindre le droit des parties d'exiger l'exécution en nature d'une obligation au moyen d'une injonction.

11. ÉTATS CIVILS

……..

12. INTERVENTIONS

……..

DONT ACTE[96] …….. .

(suite…)
des organismes reconnus dans le domaine de l'arbitrage afin de s'assurer de l'expérience et de la compétence de l'arbitre.

95 Les parties sont tenues de partager les coûts (art. 2 al. 1 C.p.c.). Plutôt que de prévoir des parts égales, les parties peuvent convenir d'une toute répartition des coûts, tel le partage en proportion de leur quote-part respective ou en fonction d'un pourcentage déterminé à l'avance entre elles.

96 Cet acte doit être signé par tous les indivisaires et être publié pour être opposable aux tiers (C.c.Q., art. 1014).